Regierung
der Oberpfalz

Regierung der Oberpfalz – 93039 Regensburg

Nils Deichner
Wöhrdstraße 1
93059 Regensburg

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter(in)	Regensburg
v. 04.08.2026		Geyer	21.09.2026
	E-Mail	Telefon	Zimmer-Nr.
	rechtsfragen-umwelt@reg-opf.bayern.de		

Anregung zur rechtsaufsichtlichen, hilfsweise fachaufsichtlichen Prüfung der Abgrenzung des Geltungsbereichs der Regensburger Baumschutzverordnung im Planfeststellungsverfahren „Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd“

Sehr geehrter Herr Deichner,

bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Diese ist urlaubsbedingt eingetreten.

Ihre Anregung haben wir zum Anlass genommen eine Stellungnahme des Umweltamtes der Stadt Regensburg anzufordern.
Nach deren Prüfung, dürfen wir Ihnen mitteilen, dass derzeit kein Anlass aufsichtlichen Einschreitens besteht.
Im Übrigen dürfen wir Sie darauf hinweisen, dass sich aus Art. 108 GO kein Rechtsanspruch des einzelnen Bürgers auf Einschreiten der Rechts- oder Fachaufsichtsbehörde ergibt. Es besteht nur der allgemeine Anspruch auf Entgegennahme von Eingaben und Beschwerden sowie auf sachliche Prüfung und Mitteilung des Ergebnisses im Rahmen des allgemeinen Petitionsrechts nach Art. 17 GG, Art. 115 BV. Die Regelungen über die staatliche Aufsicht dienen allein dem öffentlichen Interesse und entfalten daher keine drittschützende Wirkung.
Das Umweltamt erhält einen Abdruck des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Christoph Geyer
Regierungsdirektor